SAINT-GOBAIN

Accord relatif au

Comité Social Economique

au sein de SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION et de ses établissements

Entre les soussignés :

La société SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION représentée par Monsieur Jean-Bernard MORVAN, Directeur des Ressources Humaines,

D'une part,

Les Organisations Syndicales représentatives dans la société :

- ✓ CGT représentée par Monsieur Karim BOUBEKEUR
- ✓ CFDT représentée par Monsieur Marc ANTOINE
- ✓ CFE-CGC représentée par Monsieur Daniel FITRZYK
- ✓ FO représentée par Monsieur Lionel LAGRUE
- ✓ CFTC représentée par Monsieur José SIPP

D'autre part,

****

JS

Préambule

Les parties au présent accord ont souhaité définir les règles de mise en place et le fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques, qui sont les instances représentatives élues au sein de la Société dans le respect des dispositions légales.

Une négociation a été engagée avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société Saint-Gobain PAM CANALISATION, afin de déterminer conjointement les conditions de fonctionnement du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques d'établissement, dans l'objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.

Les parties, après conclusion le 21 Juillet 2023, d'un accord relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques précisant les établissements distincts à SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION ont convenu de ce qui suit.

ARTICLE 1 - Objet et durée de l'accord

Le présent accord détermine les conditions de fonctionnement du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques des établissements.

Il est conclu conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail pour une durée déterminée correspondant à la durée du mandat des élus aux Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement dont les élections interviendront fin 2023.

Pour les thèmes qui ne sont pas abordés dans le présent accord, il sera fait application des dispositions légales d'ordre public ou supplétives.

ARTICLE 2 - Fonctionnement du Comité Social et Economique Central (CSEC)

Chaque établissement distinct tel que défini par accord du 21 Juillet 2023, est représenté par un CSE, dont les membres sont élus selon des modalités électorales fixées par protocole d'accord pré-électoral.

Un CSEC, composé de membres des CSE d'établissement, est mis en place au niveau de l'entreprise.

MA GBL JS

2.1 Réunions du CSEC

Sont présents aux réunions :

- l'employeur ou son représentant assisté de 3 collaborateurs au plus
- les membres titulaires ou, le cas échéant, les membres suppléants en remplacement de titulaires absents
- le représentant syndical de chaque organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise
- des éventuels invités après accord de l'employeur et du secrétaire

Chaque organisation syndicale disposant d'un ou plusieurs membres suppléants élus au CSEC aura la possibilité de faire participer uniquement l'un d'entre eux aux réunions plénières.

Le CSEC se réunit trois fois par an, sur la base indicative d'une réunion par quadrimestre.
Une réunion a pour objet principal la situation économique et financière de l'entreprise.
Une réunion a pour objet principal la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Une réunion a pour objet principal les orientations stratégiques.
Au cours de ces réunions, un point à date des résultats économiques de l'entreprise est réalisé, sans préjudice des dispositions relatives à l'établissement de l'ordre du jour des réunions du CSEC.

Pour chacune de ces réunions, il est accordé une journée de préparation aux membres titulaires et suppléants du CSEC. Cette absence autorisée payée fait l'objet d'une information préalable au service RH, en respectant un délai de 8 jours minimum, sauf situation exceptionnelle. Elle est prise en charge par l'entreprise après confirmation de la présence effective.

Le CSEC peut tenir des réunions exceptionnelles conformément aux dispositions prévues dans l'article L2316-15 du code du travail. L'employeur peut également en prendre l'initiative.

Les suppléants n'assistent pas aux réunions sauf en cas de remplacement d'un membre titulaire absent et hors disposition ci-dessus. Les règles de remplacement sont celles définies selon les dispositions légales.

Les directions des établissements veillent à ce que chaque service tienne compte du calendrier des réunions pour mettre en place une organisation facilitant la participation des membres du CSEC aux réunions, sauf circonstances exceptionnelles.

2.2 Recours à la vidéoconférence et dispositif de vote électronique

Les réunions sont organisées en présentiel. Le Président du CSEC pourra recourir à la visioconférence pour réunir le CSEC en utilisant les outils de réunion à distance dédiés et utilisés au sein de l'entreprise.

Un dispositif électronique de recueil de l'avis des membres du CSEC est mis en place.
Conformément à l'article D2315-1 du Code du travail, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du CSEC et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

JS MA

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2315-4 du Code du travail, le dispositif électronique de vote disponible garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Le système retenu assure la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Par conséquent, le dispositif mis en place garantit deux éléments fondamentaux : la confidentialité du vote et l'émargement des personnes consultées, afin d'éviter le vote multiple.

Enfin, conformément à l'article D2315-2 du code du travail, le vote a lieu de manière simultanée et les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du CSEC ou son représentant.

2.3 Election et remplacement des membres du CSEC

2.3.1 Election des membres du CSEC

Chaque CSE d'établissement élit les délégués au CSE central de l'entreprise issus de leur propre CSE d'établissement.
Les parties conviennent que l'élection des membres du CSE central sera organisée au cours de la première réunion des CSE d'établissement.
L'élection se fait à bulletin secret au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Les parties rappellent que les chefs d'établissement ne peuvent pas prendre part au vote. Le candidat ayant reçu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas de partage de voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Chaque président du CSE d'établissement, proclame les résultats afférents à son CSE d'établissement et en informe le président du CSE central qui proclamera les résultats des établissements.

2.3.2 Remplacement temporaire en cours de mandat

Lorsqu'un délégué titulaire au CSEC est momentanément absent, il est remplacé par un membre suppléant du même établissement selon les modalités suivantes :

- Le délégué titulaire est remplacé par un suppléant de la même catégorie professionnelle et de la même organisation syndicale que celle du titulaire.
- S'il n'existe pas de suppléant de la même catégorie professionnelle, c'est le suppléant de la même organisation syndicale appartenant à une autre catégorie professionnelle qui est retenu.

2.3.3 Remplacement définitif en cours de mandat

Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant au CSEC cesse ses fonctions (fin du contrat de travail, démission du mandat…), une nouvelle désignation d'un membre titulaire ou suppléant au CSEC est organisée lors d'une réunion du CSE de l'établissement concerné conformément aux dispositions visées ci-dessus.

2.4 Ordre du jour

Il est établi conjointement entre le président du CSEC ou son représentant et le secrétaire du CSEC.

AD UL
JS MA

Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire, conformément aux dispositions légales.
Le secrétaire du CSEC devra transmettre 15 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles, les questions des membres du CSEC auprès du président et/ou de son représentant.
La convocation et l'ordre du jour sont communiqués par voie électronique aux membres titulaires et suppléants du CSEC ainsi qu'aux représentants syndicaux au CSEC au moins 8 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles qui conduiraient à écourter ce délai.
Les documents relatifs aux trois réunions de consultation récurrentes obligatoires du CSEC seront mis à disposition des membres du CSEC dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) au moins 8 jours avant la réunion.
Bien qu'ils ne siègent pas de plein droit aux réunions du CSEC, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l'ordre du jour remis aux membres titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

2.5 Procès-verbal

A l'issue de chaque réunion du CSEC, un procès-verbal de la réunion est établi et communiqué aux membres du comité dans la mesure du possible dans un délai de 6 semaines, et mis à disposition de l'ensemble des membres dans la BDESE en vue de son approbation à la réunion ordinaire suivante du CSEC.

Le CSEC définira dans son règlement intérieur les modalités et les moyens de rédaction des procès-verbaux.

Une fois approuvé, le procès-verbal est archivé dans la BDESE.

2.6 Moyens matériels du CSEC

Afin de simplifier l'accès aux membres du CSEC aux documents nécessaires à l'exercice de leur mandat, une adresse électronique leur est attribuée ainsi qu'un ordinateur portable avec un profil informatique adapté, sous réserve de leur adhésion à la Charte informatique en vigueur dans l'entreprise. Ces dispositions s'appliquent aux membres du CSEC ne disposant pas, de par leur fonction, de matériel informatique.

2.7 Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (accès, formation)

Les membres du CSEC ont accès, au travers de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE), aux différents documents ainsi qu'aux procès-verbaux des réunions des instances.

Une formation sur cet outil sera organisée à la demande, à destination des membres élus et désignés concernant l'usage et les possibilités de la BDESE.

LL KB JS MA

2.8 Règlement intérieur

Le CSEC détermine dans un règlement intérieur adopté à la majorité des membres présents les modalités de son fonctionnement et de celui de ses commissions, sans préjudice des dispositions prévues dans le présent accord.

ARTICLE 3 - Commissions du CSEC

La programmation des commissions du CSEC tiendra compte, dans la mesure du possible, des dates de réunions des CSE des établissements.

3.1 Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)

3.1.1 Missions

La CSSCTC a en charge les questions relatives :

- A la santé physique ou mentale des salariés
- Aux conditions de sécurité dans l'entreprise
- A l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de :
  - Faciliter l'accès des femmes à tous les emplois
  - Adapter les postes de travail afin de faciliter l'accès aux personnes handicapées à tous les emplois et favoriser leur maintien dans l'emploi
  - Proposer des actions d'amélioration de la qualité de vie au travail et de prévention de toute forme de harcèlement

Cette commission a pour fonction de travailler sur ces questions dès lors qu'elles ont une dimension centrale et d'en restituer la synthèse aux membres du CSEC. Elle ne se substitue pas au CSEC, en particulier s'agissant de ses prérogatives consultatives sur les conditions de travail et les projets de l'entreprise relatifs à la santé et à la sécurité.

3.1.2 Composition

La CSSCTC est composée :

- De l'employeur ou de son représentant assisté de 2 collaborateurs au plus
- Et de 8 membres du CSEC désignés par celui-ci parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un membre titulaire et un membre par organisation syndicale représentative

Un des membres de la CSSCTC devra appartenir à la catégorie de salariés définie à l'article L.2315-39, al. 2 du Code du Travail.

Les membres sont désignés par une délibération adoptée à la majorité par les membres du CSEC, étant précisé que l'employeur ne prend pas part à la désignation.

Elle est présidée par l'employeur ou son représentant.

LD LL

SS MA

Lors des réunions de la CSSCTC, doivent être obligatoirement invités :

- Le médecin du travail,
- L'agent de contrôle de l'inspection du travail
- L'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale

3.1.3 Modalités de fonctionnement

La CSSCTC se réunit une fois par an, à l'initiative de son président, lequel fixe la date et heure de réunion, convoque les participants, dont les personnalités extérieures au moins un mois avant la réunion. Les membres de la CSSCTC disposent de 15 jours pour proposer le cas échéant au président des points à inscrire à l'ordre du jour. Ces points sont automatiquement inscrits à l'ordre du jour dès lors qu'ils sont proposés par au moins 2 membres de la CSSCTC.

Le président transmet l'ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission, au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

A la demande d'au moins deux membres de la CSSCTC, pourra également être invité un membre d'une CSSCT d'établissement dont les compétences et l'expérience sont de nature à éclairer les membres de la CSSCTC sur un point figurant à l'ordre du jour.

Les membres de la CSSCTC désignent en priorité parmi les membres titulaires, à la majorité des présents, un rapporteur de séance. Le rapporteur établit avec le président, un compte rendu écrit qui est communiqué aux membres du CSEC.

Ce compte rendu doit permettre d'éclairer les membres du CSEC lors des réunions consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail afin de ne pas traiter de nouveau le sujet en réunion du CSEC.

Le temps passé en réunion de la CSSCTC sur convocation de l'employeur est considéré comme du temps de travail effectif. Il ne s'impute pas sur les heures de délégation.

Des réunions extraordinaires peuvent être envisagées à la demande du président, ou à la demande émanant de la majorité des membres du CSEC.

Les membres de la CSSCTC qui n'ont pas bénéficié de la formation spécifique dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, bénéficient d'une formation financée par l'entreprise d'une durée de 5 jours. L'organisme est choisi dans les mêmes conditions que celui pour la formation santé et sécurité des CSE d'établissement.

3.2 Commission Economique

3.2.1 Missions

La Commission Economique est notamment chargée d'étudier les documents économiques et financiers ainsi que les orientations stratégiques de l'entreprise afin d'identifier les risques et opportunités relatifs à la situation de celle-ci.

La Commission Economique prépare les travaux du CSEC et doit permettre d'éclairer ses membres sur les questions relatives à la situation économique et financière et aux orientations stratégiques de l'entreprise à court et moyen terme.

JS MA

Elle ne se substitue pas au CSEC, en particulier s'agissant de ses prérogatives consultatives sur la situation économique et financière de l'entreprise et les projets la concernant.

3.2.2 Composition

La Commission Economique est composée :

- D'une délégation de l'employeur
- De 5 membres désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un membre titulaire. Un des membres devra également appartenir à la catégorie visée à l'article L2315-47 du code du travail

Elle est présidée par l'employeur ou son représentant.

3.2.3 Modalités de fonctionnement

La Commission Economique se réunit 2 fois par an, à l'initiative de son président, lequel fixe la date et heure des réunions, convoque les participants, établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission, le plus tôt possible et au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

Pour chacune de ces réunions, il est accordé une journée de préparation aux membres de la commission. Cette absence autorisée payée fait l'objet d'une information préalable au service RH, en respectant un délai de 8 jours minimum, sauf situation exceptionnelle. Elle est prise en charge par l'entreprise après confirmation de la présence effective.

Tout membre de la Commission Economique peut proposer au président des sujets en vue de la réunion.

Les membres désignent, à la majorité des présents, un rapporteur de séance. Le rapporteur établit avec le président, un compte rendu écrit qui est communiqué aux membres du CSEC.

Ce compte rendu doit permettre d'éclairer les membres du CSEC lors des réunions consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la situation économique et financière ainsi qu'aux orientations stratégiques de l'entreprise.

La commission peut se faire assister par un expert conformément aux dispositions prévues par l'article L2315-48 du code du travail.

Le temps passé en réunion au titre de la Commission Economique sur convocation de l'employeur est considéré comme du temps de travail effectif. Il ne s'impute pas sur les heures de délégation.

Des réunions extraordinaires peuvent être envisagées à la demande du président, ou à la demande émanant de la majorité des membres du CSEC.

Les membres de la Commission Economique qui n'ont pas bénéficié de la formation économique prévue pour les membres titulaires du CSE, bénéficient lors de leur désignation au sein de cette commission, d'une formation économique spécifique, financée par l'entreprise, d'une durée de 5 jours. L'organisme est choisi dans les mêmes conditions que celui pour la formation économique des CSE d'établissement.

JS MA

3.3 Commission Politique Sociale Centrale (CPSC)

3.3.1 Missions

La CPSC est chargée notamment de traiter des thèmes relatifs à la formation, à l'emploi et à la GPEC, à la rémunération et aux avantages sociaux, à l'égalité professionnelle, à la durée du travail et du suivi du budget de fonctionnement. La CPSC prépare les travaux du CSEC.

Cette commission a pour fonction de travailler sur ces questions et d'en restituer la synthèse aux membres du CSEC. Elle ne se substitue pas au CSEC, en particulier s'agissant de ses prérogatives consultatives sur la politique sociale de l'entreprise et les projets la concernant.

3.3.2 Composition

La CPSC est composée :

- D'une délégation de l'employeur
- De 8 membres désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants avec au moins un membre titulaire.
- Un représentant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise

Elle est présidée par l'employeur ou son représentant.

3.3.3 Modalités de fonctionnement

La CPSC se réunit 4 fois par an, à l'initiative de son président, lequel fixe la date et heures des réunions, convoque les participants, établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission, le plus tôt possible et au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

Une réunion au moins est dédiée à la formation professionnelle et une autre au logement.

Tout membre de la CPSC peut proposer au président des sujets en vue de la réunion.

Les membres désignent, à la majorité des présents, un rapporteur de séance. Le rapporteur établit avec le président, un compte rendu écrit qui est communiqué aux membres du CSEC.

Ce compte rendu doit permettre d'éclairer les membres du CSEC lors des réunions consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la politique sociale de l'entreprise afin de ne pas traiter de nouveau le sujet en réunion du CSEC.

Le temps passé en réunion au titre de la CPSC sur convocation de l'employeur est considéré comme du temps de travail effectif. Il ne s'impute pas sur les heures de délégation.

Des réunions extraordinaires peuvent être envisagées à la demande du président, ou à la demande émanant de la majorité des membres du CSEC.

3.4 Remplacement d'un membre de la commission en cas d'absence temporaire

En cas d'absence temporaire, les membres désignés ou représentant leur organisation syndicale peuvent prévoir leur remplacement par un autre membre du CSEC pour participer à une réunion de commission.

JS LL MA

Il appartient au membre ou au représentant de prévenir préalablement l'employeur en communiquant le nom de son remplaçant. L'employeur veillera à ce que ce remplacement permette de respecter la composition de cette commission.

ARTICLE 4 - CSE d'établissements (CSE)

Des CSE sont mis en place pour chacun des 6 établissements distincts tels que définis dans l'accord relatif à la mise en place des CSE précisant les établissements distincts à SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION conclu le 21 Juillet 2023.

Les membres des CSE sont élus selon des modalités électorales fixées dans chaque établissement par un protocole d'accord pré-électoral.

4.1 Composition

Les CSE sont composés :

- De l'employeur
- De membres titulaires et suppléants dont le nombre est défini conformément aux dispositions légales.

4.2 Remplacement des élus titulaires

Lorsqu'un élu titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles prévues à l'article L. 2314-37 du Code du travail, à savoir :

- Un suppléant élu de la même catégorie professionnelle appartenant à la même organisation syndicale que le titulaire à remplacer ;
- À défaut, le remplacement est assuré par un suppléant élu d'une autre catégorie appartenant à la même organisation syndicale et au même collège électoral ;
- À défaut, le remplacement est assuré par un suppléant élu d'un collège différent appartenant à la même organisation syndicale ;
  Etant rappelé que si plusieurs suppléants sont susceptibles d'être désignés, le remplacement est assuré par celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;
- A défaut, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par le même syndicat (le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier titulaire élu ou, à défaut, le dernier élu suppléant) ;
- À défaut, le remplacement est assuré par un suppléant élu sur une liste d'une organisation syndicale différente et de la même catégorie professionnelle que le titulaire à remplacer et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. »

4.3 Moyens et fonctionnement

4.3.1 Crédit d'heures

Chaque membre élu titulaire au CSE dispose d'un crédit d'heures de délégation pour l'accomplissement de ses missions.

JS MA

Le crédit mensuel d'heures de délégation conféré à chaque élu est fixé par l'article R. 2314-1 du code du travail.

Les heures de délégation sont également mutualisables entre les membres du CSE. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l'un d'eux à disposer dans le mois, de plus d'1,5 fois le crédit d'heures mensuel de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois.

4.3.2 Réunions

Sont présents aux réunions :

- l'employeur ou son représentant assisté de 3 collaborateurs au plus
- les membres titulaires ou, le cas échéant, les membres suppléants en remplacement de titulaires absents
- le représentant syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement
- des éventuels invités après accord de l'employeur et du secrétaire

Pour les établissements de moins de 200 salariés à la date des élections, le nombre de réunions annuelles du comité social et économique d'établissement, est fixé à 8 par an, soit une fréquence moyenne d'une réunion toutes les six semaines.

Pour les établissements de plus de 200 salariés à la date des élections, le nombre de réunions annuelles du comité social et économique d'établissement est fixé à 11 par an.

Au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité social et économique d'établissement en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dès lors que cette thématique est abordée, sont invités à la réunion :

- Le Médecin du travail
- L'Inspecteur du travail
- L'Agent de services de préventions des organismes de Sécurité Sociale

La direction de l'établissement veille à ce que chaque service tienne compte du calendrier des réunions pour mettre en place une organisation facilitant la participation des membres du CSE aux réunions, sauf circonstances exceptionnelles.

4.3.3 Recours à la vidéoconférence et dispositif de vote électronique

Les réunions sont organisées en présentiel. Le Président du CSE pourra recourir à la visioconférence pour réunir le CSE en utilisant les outils de réunion à distance dédiés et utilisés au sein de l'entreprise.

Un dispositif électronique de recueil de l'avis des membres du CSE est mis en place.

JS MA

Conformément à l'article D2315-1 du Code du travail, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du CSE et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2315-4 du Code du travail, le dispositif électronique de vote disponible garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Le système retenu assure la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Par conséquent, le dispositif mis en place garantit deux éléments fondamentaux : la confidentialité du vote et l'émargement des personnes consultées, afin d'éviter le vote multiple.

Enfin, conformément à l'article D2315-2 du code du travail, le vote a lieu de manière simultanée et les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du CSE ou son représentant.

4.3.4 Ordre du jour

Il est établi conjointement entre le président du CSE ou son représentant et le secrétaire du CSE.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire, conformément aux dispositions légales.
A défaut de dispositions spécifiques du règlement intérieur du CSE précisant les modalités d'envoi de l'ordre du jour et de la convocation aux membres du CSE, celui-ci est communiqué par voie électronique aux membres titulaires et suppléants du CSE ainsi qu'aux représentants syndicaux du CSE 3 jours avant la réunion.
Les documents relatifs à l'ordre du jour en vue d'une consultation du CSE seront mis à disposition des membres du CSE dans la BDESE.

4.3.5 Durée du mandat

Les mandats des membres des CSE ont une durée de 4 ans, renouvelables selon les dispositions légales en vigueur.

4.3.6 Procès-verbal

A l'issue de chaque réunion du CSE, un procès-verbal de la réunion est établi et communiqué aux membres du comité dans la mesure du possible dans un délai de 3 semaines, et mis à disposition de l'ensemble des membres dans la BDESE en vue de son approbation à la réunion ordinaire suivante du CSE.

Un extrait de procès-verbal pourra être délivré à la demande de l'un de ses membres ou du président à la suite de la réunion.

Une fois approuvé, le procès-verbal est archivé dans la BDESE.

AB LL

SS MA

4.3.7 Règlement intérieur

Le CSE détermine dans un règlement intérieur adopté à la majorité des membres présents les modalités de son fonctionnement et de celui de ses commissions en lien avec les dispositions prévues dans le présent accord.

4.3.8 Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (accès, formation)

Les membres du CSE ont accès, au travers de la base de données économiques et sociales (BDESE), aux différents documents ainsi qu'aux procès-verbaux des réunions de leur établissement.

Une formation sur cet outil sera organisée à la demande à destination des membres élus et désignés concernant l'usage et les possibilités de la BDESE.

4.4 Membres désignés représentants de proximité

Des membres titulaires ou suppléants du CSE pourront être désignés représentants de proximité.

4.4.1 Nombre de membres désignés représentants de proximité

Le nombre de représentants de proximité désignés est au maximum égal à la moitié du nombre total d'élus titulaires au CSE de l'établissement, arrondi à l'entier supérieur en cas de nombre décimal. Le nombre de désignations possibles est réparti entre les organisations syndicales selon la même répartition que celles des sièges titulaires au CSE avec un minimum d'un représentant de proximité par organisation syndicale. La désignation doit faire l'objet d'une résolution en CSE.

Les représentants de proximité sont désignés pour toute la durée des mandats des membres du CSE.

La fonction de représentant de proximité peut prendre fin en cas de démission de son mandat du CSE ou de sortie de l'établissement.

Les modalités de remplacement sont identiques aux modalités de désignation initiale.

4.4.2 Moyens de fonctionnement

Les représentants de proximité bénéficient d'un crédit d'heures de 4 heures par mois.

Ce crédit d'heures est un crédit individuel, non transférable et non reportable ni cumulable d'un mois à l'autre.

Le représentant de proximité est libre de déplacement dans l'établissement lors de l'exercice de sa mission.

4.4.3 Attributions

Les représentants de proximité sont chargés de toutes les questions nécessitant un traitement local ou de proximité.

UB
JS MA

Au quotidien, le représentant de proximité :
- S'assure de l'identification des sujets devant être partagés avec la direction d'établissement,
- Participe à faire le lien entre les membres du CSE et les salariés,
- Transmet les sujets qui seraient susceptibles de faire l'objet d'un examen particulier du CSE et/ou de l'une de ses commissions.

4.5 Commissions des CSE d'établissement

4.5.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

A. *Cadre de mise en place*

Dans chaque établissement distinct tel que mentionné dans l'article 2 du présent accord, le CSE comporte une CSSCT.

B. *Missions*

Les CSSCT se voient confier, par délégation des CSE, des attributions du comité relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

La CSSCT a en charge les questions relatives :

- A la santé physique ou mentale des salariés
- Aux conditions de sécurité dans l'entreprise
- A l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de :
  - Faciliter l'accès des femmes à tous les emplois
  - Adapter les postes de travail afin de faciliter l'accès aux personnes handicapées à tous les emplois et favoriser leur maintien dans l'emploi
  - Proposer des actions d'amélioration de la qualité de vie au travail et de préventions de toute forme de harcèlement

Cette commission a pour fonction de travailler sur ces questions et d'en restituer la synthèse et de faire d'éventuelles propositions aux membres du CSE. Elle ne se substitue pas au CSE, en particulier s'agissant de ses prérogatives consultatives sur les projets de l'établissement ayant un impact en matière de santé, sécurité et sur les conditions de travail.

La CSSCT exerce par ailleurs les missions d'inspections et d'enquête normalement dévolues au CSE. Cependant celui-ci conserve la possibilité d'exercer pour une durée déterminée lui-même ses prérogatives après l'adoption d'une délibération en ce sens.

C. *Composition*

La CSSCT est composée :

- d'une délégation de l'employeur,
- de membres titulaires ou suppléants du CSE dont le nombre est défini comme suit par établissement :

AB CL JS MA

	Usine de PAM	Usine de Blénod	Usine de Toul	Usine de Foug	Siège et agences	Technocentre
Membres	2x5	5	3	5	4	3

Un membre supplémentaire par établissement peut être envisagé si l'effectif intérimaire en surcroît d'activité et le nombre de sous-traitants permanents figurant dans le protocole d'accord pré-électoral est supérieur à 100 équivalents temps plein.

La CSSCT est composée d'au moins un membre titulaire au CSE.

Un des membres de la CSSCT devra appartenir à la catégorie de salariés définie à l'article L.2315-39, al. 2 du Code du Travail.

L'appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont désignés par une délibération adoptée à la majorité par les membres du CSE, étant précisé que l'employeur ne prend pas part à la désignation.

Elle est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors des réunions des CSSCT, doivent être obligatoirement invités :

- Le Médecin du travail,
- L'Agent de contrôle de l'inspection du travail
- L'Agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale

D. Modalités et moyens de fonctionnement

La CSSCT se réunit 3 fois par an, à l'initiative de son président, lequel fixe la date et heure de réunion, convoque les participants, dont les personnalités extérieures au moins un mois avant la réunion. Les membres de la CSSCT disposent de 15 jours pour proposer le cas échéant au président des points à inscrire à l'ordre du jour. Ces points sont automatiquement inscrits à l'ordre du jour dès lors qu'ils sont proposés par au moins 2 membres de la CSSCT.

Le président transmet l'ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission, au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

A la demande d'au moins deux membres de la CSSCT pourra également être invité un salarié de l'entreprise dont les compétences et l'expérience sont de nature à éclairer les membres de la CSSCT sur un point figurant à l'ordre du jour.

Les membres de la CSSCT désignent, à la majorité des présents, un rapporteur de séance. Le rapporteur approuve avec le président, un compte rendu écrit qui est communiqué aux membres du CSE. Ce compte rendu doit permettre d'éclairer les membres du CSE lors des réunions consacrées en toute ou partie aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail afin de ne pas traiter de nouveau le sujet en réunion du CSE.

Le temps passé en réunion CSSCT sur convocation de l'employeur est considéré comme du temps de travail effectif. Il ne s'impute pas sur les heures de délégation.

JS MA

Des réunions extraordinaires peuvent être envisagées à la demande du président, ou à la demande émanant de la majorité des membres du CSE.

Les membres de la CSSCT bénéficient lors de leur désignation au sein de cette commission d'une formation spécifique dans les domaines de la santé, sécurité et conditions de travail, financée par l'entreprise, d'une durée de 5 jours. L'organisme est choisi dans les mêmes conditions que celui pour la formation santé et sécurité des CSE.

Pour l'exercice de leurs prérogatives, chaque membre de la CSSCT bénéficie d'un crédit mensuel d'heures spécifique. Celui-ci s'ajoute pour les membres titulaires à leur crédit d'heures de membre de CSE. Ce crédit mensuel d'heures est défini comme suit :

	Usine de PAM	Usine de Blénod	Usine de Toul	Usine de Foug	Siège et agences	Technocentre
Crédit d'heures mensuel/membre	10	9	7	9	7	7

Ces heures sont mutualisables entre les membres de la CSSCT sans que cela ne conduise l'un d'eux à disposer dans le mois, de plus d'1,5 fois le crédit d'heures mensuel de délégation dont bénéficie un membre de la CSSCT. Pour ce faire, les membres de la CSSCT doivent informer l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois.

4.5.2 Commission Qualité de Vie au Travail (QVT)

A. Mission

Les parties conviennent qu'à l'issue de chaque élection, le CSE met en place une commission Qualité de Vie au Travail (QVT) qui traite notamment des sujets relatifs à l'environnement physique et social des salariés dans l'entreprise.

B. Composition

La commission QVT est composée :

- De membres désignés par le CSE dont au moins un représentant de proximité de l'établissement
  Le nombre de membres est au maximum égal à la moitié du nombre total d'élus titulaires au CSE de l'établissement, arrondi à l'entier supérieur en cas de nombre décimal.
- D'un membre par organisation syndicale représentative au sein de l'établissement

4.5.3 Autres commissions

Le CSE peut également, à la majorité de ses membres présents, mettre en place :

- une commission Emploi/Formation
- les commissions nécessaires à la gestion de ses activités sociales et culturelles

Chaque commission comprend au moins un membre du CSE.

Le règlement intérieur des CSE fixent les modalités de composition et de fonctionnement des commissions sans préjudice des dispositions prévues au présent accord.

4.5.4 Modalités et moyens de fonctionnement

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des commissions à l'exception de la CSSCT.

Le temps passé en réunion pour ces commissions ainsi que le temps de préparation, ne sont pas imputés sur le contingent d'heures de délégation des membres du CSE dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas :

Etablissement	Usine de PAM	Usine de Blénod	Usine de Foug	Usine de Toul	Siège et Agences	Technocentre
Durée annuelle globale en heures	1400	700	850	300	850	480

Les commissions QVT et, le cas échéant Emploi/Formation, peuvent être réunies à l'initiative de l'employeur. Dans ce cas, le temps passé en réunion ne s'impute pas sur le contingent d'heures de délégation des membres du CSE ni sur la durée annuelle globale prévue pour les commissions.

Le règlement intérieur des CSE peuvent fixer les modalités de répartition entre les membres des commissions des heures précitées sans préjudice des dispositions prévues au présent accord. Cette répartition tiendra compte des besoins en heures propres aux membres de ces commissions qui, le cas échéant, occupent également, les fonctions de secrétaire ou de trésorier au sein du CSE.

4.6 Modalités de mise en place du vote électronique

Les parties signataires conviennent, pour les prochaines élections professionnelles de permettre aux établissements qui le souhaitent, d'aménager le processus des opérations électorales en ayant recours au vote électronique.

Les établissements et les organisations syndicales intéressées définissent dans le protocole d'accord préélectoral notamment les modalités techniques et fonctionnelles de vote, le calendrier électoral et la répartition des sièges.

Les signataires conviennent de confier à une société prestataire, l'organisation matérielle et technique du processus de vote électronique.

Le prestataire retenu est la société VOXALY-DOCAPOSTE dont le système de vote électronique a été audité et l'audit mis à disposition de la commission nationale informatique et libertés, a été choisie pour organiser le scrutin, sur la base d'un cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires énoncées notamment aux articles R. 2314-9 à R. 2314-21 et R. 2324-5 à R. 2324-17 du code du travail.

NB LL JS MA

Le système retenu respecte les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, à savoir :

- la sincérité et l'intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l'électeur et le bulletin enregistré dans l'urne électronique,

- l'anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur,

- l'unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,

- la confidentialité et la liberté du vote : permettre d'exercer son droit de vote sans pression extérieure.

Le protocole d'accord préélectoral des établissements souhaitant retenir ce mode d'organisation des élections mentionnera la conclusion du présent accord.

ARTICLE 5 - Budget

5.1 Budget de fonctionnement

Les CSE d'établissement disposent d'un budget de fonctionnement financé par la Société, conformément à l'article L. 2315-61 du code du travail.

Le versement s'effectue par trimestre. Le budget de fonctionnement du CSEC est déterminé par accord entre le CSEC et les CSE d'établissement.

5.2 Budget des activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année au CSE pour la gestion des Activités Sociales et Culturelles (ASC) est fixée à la date de la présente signature à 1,7 % de la masse salariale brute sociale à laquelle s'ajoute un budget supplémentaire de 348 656€ (base 2023) qui évolue en fonction de l'indice des prix à la consommation (base INSEE) des 12 mois glissants à fin novembre de l'année N-1.

La détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les ASC est effectuée au niveau de l'entreprise.

Cette subvention est répartie auprès de tous les CSE d'établissement au prorata des effectifs de chacun.

ARTICLE 6 - Suivi de l'accord

Une commission de suivi composée d'une délégation des organisations syndicales centrales et d'une délégation de l'employeur pourra être mise en place. Elle se réunira à la demande motivée d'un des signataires au présent accord.

MS CC JS MA

ARTICLE 7 - Révision de l'accord

Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature, peut demander aux autres parties signataires ou ayant adhéré à l'accord postérieurement à sa signature, l'organisation d'une réunion en vue d'une éventuelle révision de l'accord.

La demande de révision doit être formulée par écrit et préciser son objet.

ARTICLE 8 - Communication de l'accord et Publicité

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis aux Organisations Syndicales Représentatives et Intéressées. Cette remise valant notification à chacune des Organisations Syndicales.

ARTICLE 9 - Dépôt et publication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nancy

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est établi en 8 exemplaires.

HB LC JS MA

SAINT-GOBAIN

Fait à PONT-A-MOUSSON, le 21 Juillet 2023

Pour SAINT-GOBAIN PAM
Le Directeur des Ressources Humaines **Jean-Bernard MORVAN**

Pour la C.G.T. **Karim BOUBEKEUR**

Le 21/07/2023

Pour la C.F.D.T **Marc ANTOINE**

le 27 Juillet 2023

Pour la C.F.E-C.G.C. **Daniel FITRZYK**

Pour F.O. 21/07/23 **Lionel LAGRUE**

Pour la C.F.T.C. **José SIPP**

21/07/2023

LC